EVB-IT Überlassungsvertrag Typ B

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer OS 20191796

Vertrag über die zeitlich befristete Überlassung von Standardsoftware

Zwischen

Krankenhaus Nordwest GmbH
Steinbacher Hohl 2 – 26
60488 Frankfurt / Main

– im folgenden „Auftraggeber" genannt –

und

B. Braun Melsungen AG
Marketing und Vertrieb Deutschland
34212 Melsungen
– im Folgenden „Auftragnehmer" genannt –

wird folgender Vertrag geschlossen:

1 Vertragsgegenstand und Vergütung

1.1 Zeitlich befristete Überlassung von Standardsoftware* gemäß Nummer 3

1.2 Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung.

1.3 **Die Leistungen des Auftragnehmers werden**

Gegen jährliche Vergütung gemäß Nummer 3.1 in Höhe von **€ 5.700,00**

zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer vergütet.

2 Vertragsbestandteile

2.1 Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile:

- dieser Vertrag (Seite 1 bis 5)
- Ergänzende Vertragsbedingungen für die zeitlich befristete Überlassung von Standardsoftware* (EVB-IT Überlassung Typ B).
- Verdingungsordnung für Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – Teil B (VOL/B) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung.

EVB-IT Überlassung Typ B und VOL/B liegen beim Auftraggeber zur Einsichtnahme bereit.

2.2 Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer **OS 20191796**

3 Zeitlich befristete Überlassung von Standardsoftware

3.1 Der Auftragnehmer überlässt zeitlich befristet dem Auftraggeber nachstehend aufgeführte Standardsoftware* gegen jährliche Vergütung:

Lfd. Nr.	Produktbezeichnung und -beschreibung Produkt-Nr. Space OnlineSuite	Anzahl	Lieferzeitraum/ -termin	MVD in Monaten	Überlassungsdauer Beginn	Überlassungsdauer Ende	KNV	EXP	jährliche Vergütung netto Einzelpreis	jährliche Vergütung netto Summe Preis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**876103 OnlineSuite OneView Lizenz (Gültigkeit der Lizenz: 12 Monate)** OnlineSuiteOneView ist ein zentrales Alarm-Management-System und Instrument zur Optimierung des klinischen Arbeitsablaufs. Ein zentraler Bildschirm zeigt alle Bettplätze an. Farbcodes für jedes Bett, dargestellt in grün, orange oder rot, signalisieren die Alarmstufen. Die Detailansicht ermöglicht den Fokus auf einen bestimmten Bettplatz mit den Informationen aller dort angeschlossenen Pumpen. Eine Restlaufzeitanzeige bietet den Überblick über alle laufenden Prozesse, z. B. das zu erwartende Ende einer Infusion.	8		12	gemäß Datum der Produktivsetzung				€ 150,00	1.200,00 €
2	**876105 OnlineSuite ULM.WEB Lizenz (Gültigkeit der Lizenz: 12 Monate)** Der Medikamentendatenbank-UploadManager-Web (ULM-Web) ermöglicht das Hochladen der Medikamentendatenbank über eine bestehende Netzwerk-Infrastruktur (z. B. Ethernet oder WLAN). Mit einem Tastenklick wird die Medikamentendatenbank auf die vorher ausgewählten SpaceStations (Bettplätze) verteilt, auf den internen Speicher der Space-Com geladen und dann an alle angeschlossenen Pumpen weiterverteilt.	30		12	gemäß Datum der Produktivsetzung				€ 150,00	4.500,00 €

Gesamtpreis jährlich (netto) **€ 5.700,00**

MVD = Mindestvertragsdauer*, gerechnet ab vereinbartem Beginn der Überlassungsdauer.

KNV = Keine Nacherfüllungsverpflichtung; die mit „x" gekennzeichnete Standardsoftware* ist von der Verpflichtung zur Nacherfüllung gemäß Ziffer 7.6 EVB-IT Überlassung Typ B ausgenommen. Ansprüche auf Herabsetzung der Vergütung, Kündigung und ggf. Schadensersatz gemäß Ziffer 7.5.2 EVB-IT Überlassung Typ B bleiben unberührt.

EXP = Die mit „x" gekennzeichnete Standardsoftware* unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften gemäß Ziffer 4.3 EVB-IT Überlassung Typ B.

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer OS 20191796

3.2 Rechnungsstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt

- ☐ monatlich (zahlbar bis zum 15. eines jeden Monats)
- ☐ quartalsweise (zahlbar bis zum 15. des zweiten Quartalsmonats)
- ☐ kalenderjährlich (zahlbar bis zum 21.01.)
- ☐ einmalig nach Funktionsprüfung anteilig nach Betriebsmonaten
- ☒ jährlich (erstmalig nach Installation, alle weiteren in 12 monatigen Abständen)

3.3 Vergütungsvorbehalt

Es wird ein Vergütungsvorbehalt vereinbart

- ☐ gemäß Ziffer 5.2 EVB-IT Überlassung Typ B
- ☐ anderweitige Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ .

3.4 Ergänzende Beschreibung des Vertragsgegenstandes

Die Beschreibung der Standardsoftware* ergibt sich ergänzend aus

- ☐ der Anlage Preisliste zum Angebot des Auftragnehmers vom _____ Anlage(n) Nr. _____
- ☐ folgenden Teilen der Leistungsbeschreibung des Auftraggebers vom _____ Anlage(n) Nr. _____
- ☐ folgenden weiteren Dokumenten _____ Anlage(n) Nr. _____

Es gelten die Dokumente in

- ☐ obiger Reihenfolge
- ☐ folgender Reihenfolge _____
- ☐ Anderweitige Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ .

4 Zugesicherte Eigenschaften

- ☐ Folgende Eigenschaften werden vom Auftragnehmer zugesichert:

- ☐ Ergänzende Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ .

5 Dokumentation

5.1 Sprache/Form (ergänzend/abweichend von Ziffer 2.2 EVB-IT Überlassung Typ B)

Sprache Installationsanleitung ist Englisch
Sprache Bedienungsanleitung ist Deutsch

5.2 Vervielfältigungsrecht

- ☐ Die Dokumentation der Standardsoftware* gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ kann _____fach vervielfältigt werden.
- ☐ Ergänzende Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ .

EVB-IT Überlassungsvertrag Typ B

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer OS 20191796

6 **Lieferanschrift**

Krankenhaus Nordwest GmbH, 60488 Frankfurt / Main

Erfüllungsort (falls abweichend von der Lieferanschrift)

7 **Besondere Nutzungsvereinbarungen** gemäß Ziffer 3.2 EVB-IT Überlassung Typ B

7.1 **Mehrfachnutzung**

☐ Die Standardsoftware* gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ darf bis zu _____fach gleichzeitig genutzt werden.

☐ Ergänzende Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ .

7.2 **Systemumgebung**

☐ Die Standardsoftware* gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ wird zur Nutzung in folgender Systemumgebung* freigegeben: _____ .

☐ Die Standardsoftware* gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ wird zur Nutzung in einer beliebigen Systemumgebung* freigegeben.

☐ Ergänzende Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____.

7.3 **Anderweitige Nutzungsvereinbarungen**

☐ Gemäß Anlage Nr. _____ .

8 **Kopier- oder Nutzungssperren** gemäß Ziffer 3.7 EVB-IT Überlassung Typ B

☐ Dem Auftragnehmer sind Kopier- oder Nutzungssperren in der Standardsoftware* bekannt. Einzelheiten siehe Anlage Nr. _____ .

9 **Kündigung** (abweichend von Ziffer 4.1 EVB-IT Überlassung Typ B)

☒ Eine Kündigung ist frühestens nach 1 Vertragsjahr möglich und muss dann spätestens 3 Monate zum Vertragsjahresende erfolgen. Ansonsten verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr.

10 **Kopie zu Prüf- und Archivierungszwecken bei Kündigung der Nutzungsrechte bzw. nach Ende der Überlassungsdauer**

☐ Der Auftraggeber ist berechtigt, nach dem Ende der Überlassungsdauer (wegen Zeitablauf, wegen Kündigung durch den Auftraggeber oder ordentlicher Kündigung durch den Auftragnehmer) eine Kopie der Standardsoftware* einschließlich der Dokumentation zu Prüf- und Archivierungszwecken

- ☐ gegen gesonderte Vergütung gemäß Anlage Nr. _____
- ☐ ohne gesonderte Vergütung

zu behalten.

☐ Der Auftraggeber ist berechtigt, nach dem Ende der Überlassungsdauer (wegen außerordentlicher Kündigung durch den Auftragnehmer) eine Kopie der Standardsoftware* einschließlich der Dokumentation zu Prüf- und Archivierungszwecken

- ☐ gegen gesonderte Vergütung gemäß Anlage Nr. _____
- ☐ ohne gesonderte Vergütung

zu behalten.

EVB-IT Überlassungsvertrag Typ B

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer OS 20191796

11 Verantwortlicher Ansprechpartner

des Auftraggebers: _____

des Auftragnehmers: Herr Michael Ohrmann

12 Störungsmeldung und Nacherfüllung

12.1 Adresse für Störungsmeldung gemäß Ziffer 7.4 EVB-IT Überlassung Typ B

Die Störungsmeldung erfolgt auf einem Formular entsprechend Muster 1 zu EVB-IT Überlassung Typ B – Störungsmeldeformular – an:

Name/Firma:	B. Braun Melsungen AG
Organisationseinheit/Abteilung:	Technischer Service
☒ Postanschrift:	Nürnberger Str. 55, 34212 Melsungen
☒ Telefon:	05661 714100
☐ Fax:	
☒ e-Mail:	Service-spaceonlinesuite_hc@bbraun.com
☐ Web-Adresse:	

12.2 Annahme der Störungsmeldung, Ergänzende Vereinbarungen zu Bereitschafts- und Reaktionszeiten

Die Störungsmeldung wird während folgender üblicher Geschäftszeit des Auftragnehmers angenommen:

8.00 bis 16.00 Uhr MEZ von Montag bis Freitag außer an Feiertagen

☐ Ergänzende Vereinbarung zu Bereitschafts- und Reaktionszeiten gemäß Anlage Nr. _____ .

13 Telefonische Unterstützung

☐ Telefonische Unterstützung des Auftraggebers erfolgt nach gesonderter Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ .

14 Versicherung

☒ Der Auftragnehmer weist nach, dass die Haftungshöchstsummen gemäß Ziffer 9.2.1 EVB-IT Überlassung Typ B durch eine Versicherung abgedeckt sind, die im Rahmen und Umfang einer marktüblichen deutschen Industriehaftpflichtversicherung oder einer vergleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU entspricht.

15 Sonstige Vereinbarungen

B. Braun Melsungen AG
Marketing & Vertrieb Deutschland
Geschäftsbereich Anästhesie - Station & Intensiv
B|BRAUN Postfach 11 20
D-34209 Melsungen

Melsungen , 13.02.2019
Ort Datum
B. Braun Melsungen AG

i. A. i.A.
Unterschrift(en) Auftragnehmer (Name(n) in Druckschrift)

Frankfurt, 18.02.2019
Ort Datum
KRANKENHAUS NORDWEST
KRANKENHAUS NORDWEST GMBH
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt am Main
Unterschrift(en) Auftraggeber (Name(n) in Druckschrift)
(Hauer)
Leiter Zentrales Beschaffungsmanagement

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Überlassung Typ B definiert.
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai 2002

EVB-IT